



PUTUSAN

Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASAN LAMADUPA, S.E.;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/1 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bumi Eraska Blok D1 Nomor 37 RT
006 RW 004, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan
Jatisampurna, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Kota sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
DAN

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto*
Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan terdakwa HASAN LAMADUPA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dan “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HASAN LAMADUPA, S.E. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk;
 2. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek: Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 tanggal 27 Mei 2016;
 5. 1 (satu) bundel lembar Invoice Nomor 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp111.178.560.000,00 (seratus sebelas miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan);
 6. 3 (tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017;
 7. 3 (tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad;
- Dikembalikan kepada saksi Iwan Indrawan;
8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016;
 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor 0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017;
 10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama;
 11. 2 (dua) lembar *print out* Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016-April 2017;
 12. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Keuangan Per Juni 2016-Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel tanggal 12 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN LAMADUPA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk;
 2. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk;
 3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek: Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp111.178.560.000,00 (seratus sebelas miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan);
6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017;
7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad;

Dikembalikan kepada saksi Iwan Indrawan;

8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor 0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor 0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017;
10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama;
11. 2 (dua) lembar *print out* Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016-April 2017;
12. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Keuangan Per Juni 2016-Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/PID/2019/PT.DKI tanggal 21 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pemedanaannya, *judex facti* telah memberikan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *in casu*, yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak setimpal dengan nilai kerugian yang dialami PT. Buzzle Global Sejahtera;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidananya, serta aspek-aspek hukum pembedaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Dengan demikian, pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut;

- Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa atas permohonan kasasi Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum dengan alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan undang-undang. Kontra memori kasasi tersebut dapat dipertimbangkan karena alasan berat ringannya hukuman tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan hubungan hukum perdata;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

In casu, *judex facti* dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama setelah mendapat Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal dari PT. Jababeka Tbk seluas 400 Ha di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong senilai Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) telah mencari investor. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Iwan Indrawan, Terdakwa telah meminta kepada Saksi Iwan Indrawan untuk berinvestasi dengan menjanjikan atau memberikan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sambil Terdakwa menunjukkan Surat Tugas tersebut. Bahwa kemudian dengan adanya janji keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) yang disampaikan Terdakwa tersebut, telah menggerakkan Saksi Iwan Indrawan sehingga memenuhi keinginan Terdakwa untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, dengan memasukkan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Namun demikian, dalam kenyataannya keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada, Saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian dan merasa dibohongi;

Bahwa ternyata uang yang diserahkan Saksi Iwan Indrawan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Ruko di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kendal seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), membeli tambak seluas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) di Desa Purwahnto sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), membayar sewa hotel dan utang uang makan sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), diserahkan kepada Sigit Widodo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan disimpan di brangkas Terdakwa sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HASAN LAMADUPA, S.E.** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020